□ 法学考研复习指南

Day 7 · 2026年6月8日 星期一 · 第二周

□□ 民法总论	□□ 刑法总论	□ 法律逻辑学
50 min	50 min	40 min
法人制度	危害结果+因果关系	三段论

□ □□□□□□□□□□□□□ + □□□□□□□ + □□□□□□ □

□□ 民法总论 — 第六章 法人的一般原理 + 第七章 营利法人

□ 今日章节与范围

章 节	内容	关键词	考频
□□□ □1	□□□□□□□□□	□□/□□/□□□□□□/□□□□	□□□
□□□ □2	□□□□□□	□/□□□□/□□□□□□□/□□	□□□
□□□ □3	□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□/□□□□□	□□
□□□ □4	□□□□□□□□□	□□□□□□□/□□□□□/□□□□□	□□□
□□□ □5	□□□□□□□□□	□□/□□/□□□□□□/□□□□□□	□□□
□□□ □6	□□□□□□	□□/□□/□□□□□	□□
□□□ □1-3	□□□□□	□□□□/□□□□□/□□□□□	□□□

§1 法人的概念和性质

□□□□□□□57□□

四项基本特征

特征	要点
□□□□□	□□□
□□□□□	□□
□□□□□□□	□□
□□□□□	□□□□□□60□□

法人的性质 — 三学说

学说	核心观点	对行为能力的看法
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 我国采纳“实在说”，但例外情况下可吸收拟制说的合理之处——法人机构违反法人意志损害法人利益的行为，不应一概由法人承受。

§2 法人的分类

分类一：公法人与私法人

	公法人	私法人
□□□□	□□□□□	□□□□□
□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□

分类二：营利法人与非营利法人

	营利法人	非营利法人
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□76□□1□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□87□□1□□
□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□	□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□

	营利法人	非营利法人
□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□

分类三：社团法人与财团法人

	社团法人	财团法人
□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	□□□□□□□	□□□□□
□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□	□□□□□□

□□□□□□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

§3 法人的民事权利能力和民事行为能力

□□□□□□59□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

权利能力的特殊性

□ □□

□ □□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□

法人 vs 自然人行为能力

	法人	自然人
□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□
□□	□□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□	□□□□

目的范围对法人能力的限制 —— 四种学说

学说	观点
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□

学说	观点
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□□□□

☐ 课本立场：机关法人➞权利能力限制；营利法人➞行为能力限制。营利法人超越经营范围的行为不能简单认定无效。

§4 法人的设立与登记

设立方式五种

方式	内容	历史阶段
□□□□	□□□□□□□□□	18-19□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□	□
□□□□	□□□□□□□□	□
□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□	□

设立条件（《民法典》第58条第2款）

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□+ □□□□□□□□□+ □□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□63□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

☐ 登记效力：登记要件主义——法人经登记成立。《民法典》第65条：实际情况与登记事项不一致的，不得对抗善意相对人。

§5 法人的法定代表人

□□□□□□61□□1□□

法定代表人三个特征

1. □□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□61□□2□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□62□□1□□□□□□□□□□□□　□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□62□□2□□□

□ 第61条第3款：法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制，不得对抗善意相对人。

§6 法人的终止

□□□□□□68□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

终止流程

□□/□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□□□69□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/
□□□□/□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□/□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

第七章 营利法人

□□□□□□76□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

营利法人的组织机构（三权分立）

机构	功能	组成
□□□□	□□□□□□□□□□□/□□□□□□□	□□□/□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□	□□□/□□□□
□□□□	□□□□□□□□□	□□□/□□

营利法人的特殊规则

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□84□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□/□□□□□□□□□ □ □□□□□□□□

□ 记忆口诀

□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□"

□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□"□□"

□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□ vs □□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□ vs □□ □□ □□□ vs □□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ 产出任务

1. □□□□□□□□□□□ + □□□□□□□□□□□57□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□□□□ vs □□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□

□□ 刑法总论 — 第六章 §3 危害结果 + §4 因果关系

节	内容	关键词	考频
□□□	□□□□	□□/□□□□□□□	□□□
□□□	□□□□□□□□	□□/□□□/□□/□□□□□□	□□□

§3 危害结果

概念

□ 广义危害结果：犯罪行为对刑法所保护的社会关系所造成的损害——包括构成要件结果和非构成要件结果、物质性和非物质性、直接结果和间接结果等。

□ 狭义危害结果（构成要件结果）：由犯罪的实行行为造成的、根据刑法分则的规定对成立犯罪或者犯罪既遂具有决定意义的危害结果——只存在于过失犯罪、间接故意犯罪和结果犯的既遂犯中。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

四种分类

□□□□□□□□□ vs □□□□□□□

	构成要件结果（定罪结果）	非构成要件结果（量刑结果）
□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
□□	□	□□□□□□□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ vs □□□□□□□□

	物质性（有形）	非物质性（无形）
□□	□□□□□□□□□	□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□
□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□ vs □□□□

	直接结果	间接结果
□□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□

□□□□□□□□ vs □□□□

	基本结果	加重结果
□□	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□	□	□□□□□□□□□□□□□□□□□

§4 刑法上的因果关系 □

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

因果关系的六大特点

特点	核心内容	关键词
1. □□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□
2. □□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□
3. □□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□
4. □□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□
5. □□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□ / □□□□
6. □□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□+□□□□

因果关系的性质

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

五种特殊因果关系认定

类型	定义	认定规则
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□ + □□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□+□□□+□□

□ 中断的因果关系三因素：①实行行为导致结果的可能性高低 ②介入因素异常性大小 ③介入因素对结果的贡献大小

□ 因果关系 ≠ 刑事责任：存在因果关系不等于必然承担刑事责任，还需具备主观罪过。

□ 记忆口诀

□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□+□□+□□□

□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ 产出任务

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□"□□□□□"□□□□□
4. □□□□□□□□"□□□□□□□"□□□□□□□□□□□□

□ 法律逻辑学 — 第八章 §1 三段论

节	内容	关键词	考频
□□□	□□□	□□/□□/□□/□□□/□□□	□□□

§1 三段论的特征和组成

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

三段论结构

	命题	说明
□□□	□□ M □ P	□□□□□P□□□□
□□□	□□ S □ M	□□□□□S□□□□
□ □	□□ S □ P	□□□S□P□□□□

三个词项

词项	位置	说明
□□ P	□□□□□□ + □□□□□	□□□□□
□□ M	□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□ □
□□ S	□□□□□□ + □□□□□	□□□□□

三段论的六条关键规则 □□

规则	内容	违反示例
□□□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□M□P□□□S□M□ □ □□M□□□□□ □
□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□S□P□□□□□□□□□□□□S□P□
□□□	□□□□□□□□□□□□	M□□P□S□□M □ □□□S□P□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□	M□P□S□□M □ □□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□M□P□□□S□M□ □ □□□
□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□M□P□□□S□M□ □ □□□□□□S□P□

三段论的格 — 由中项位置决定

格	中项位置	结构	常用场景
□□□	□□□□□□□□□□□	M□P，S□M □ S□P	□□□□□□□ □
□□□	□□□□□	P□M，S□M □ S□P	□□□
□□□	□□□□□	M□P，M□S □ S□P	□□□
□□□	□□□□□□□□□□□	P□M，M□S □ S□P	□□□

三段论的省略式

省略类型	何时使用	示例
□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 记忆口诀

□ □□□□□□ □□
□□P□M□S□□□□□□=□□(P)□□□□□=□□(M)□□□□□□=□□(S)

□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□ □□ □M-P，S-M □ S-P□□□□□□□□□□□

□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ 产出任务

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 今日总产出清单

序号	科目	任务	类型
1	□□ □□	□□□□□□+□□□	□□□□
2	□□ □□	□□/□□□□□□□□□□	□□□□
3	□□ □□	□□□□□□□□□□□□□□	□□□□
4	□□ □□	□□□□□□□□□□□	□□□□
5	□□ □□	□□□□□□□□□□	□□□□
6	□□ □□	□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□
7	□□	□□□□□□□□□□□□□	□□□□
8	□ □□	□□□□□□□□+□□□□□	□□□□
9	□ □□	□□□□□□□□□+□□□□	□□□□
10	□ □□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□
11	□ □□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□□□
12	□ □□	□□□□□□□□□□□□□	□□□□

□ 今日跨科串联

□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□ □ □□
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □□□□□

□□□□□□□□□ □□□ □ □□□ / □□□ □ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□

□ Day 7 | 2026-06-08 □□ | □□□□□ˇ□□□ + □□□□□□3-4 + □□□□□□□1
□□ □□□□□□□50min + □□50min + □□40min □ 2.5□□

□ 质量自检: □ 章节表格 □ 课本原文/法条标记 □ 对比表格 □ 口诀/记忆技巧 □ 具体产出任务 □ 跨科串联